ووجوده كالعدم ، ويدخل على جميع الورثة .

٢-حجب الأشخاص : وينصرف إليه اسم الحجب عند الإطلاق . وهو على قسمين :

الأول : حجب الحرمان : وهو منع شخص معين من الإرث بالكلية ، ويدخل على جميع الورثة ما عدا ستة : الأب والأم ، والزوج والزوجة ، والابن والبنت .

الثاني : حجب نقصان : وهو منعه من إرث أكثر إلى إرث أقل .

وسبب هذا الحجب : وجود شخص أحق منه ، ولذلك سُمِّي حجب الأشخاص . وهو سبعة أنواع :

١-انتقال من فرض إلى فرض أقل منه ، وهذا في حق من له فرضان ، كالزوجين ، والأم ، وبنت الابن ، والأخت لأب .

٢-الانتقال من فرض إلى تعصيب ، وهذا في حق ذوات النصف والثلثين ، إذا كان معهن من يعصبهن .

٣-انتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه ، وهذا في حق الأب والجد من الإرث بالتعصيب إلى الإرث بالفرض .

٤-انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه ، وهو في حق الأخت الشقيقة أو لأب ، فإن لهما مع أخيهما أقل مما لهما مع البنت أو بنت الابن .

٥-المزاحمة في الفرض ، كازدحام الزوجين في الربع والجدات في السدس .

٦-المزاحمة في التعصيب ، كازدحام العصبات في المال أو فيما أبقت الفروض .

٧-المزاحمة في العَوْل[١] في حق ذوي الفروض في الأصول التي يدخلها العول .

وعلى هذا نقول : إن من أدلى[٢] بواسطة حجبته تلك الواسطة والأصول ، لا يحجبهم إلا الأصول ، والفروع لا تحجبهم إلا فروع أعلى منهم ، والحواشي تحجبهم الأصول والفروع والحواشي .

(١) العَوْل : هو الزيادة في سهام ذوي الفروض ، والنقصان من مقادير أنصبتهم في الإرث .

(٢) الإدلاء : هو الاتصال بالميت ، إما مباشرة بالنفس كالأب والأم ، والابن والبنت ، وإما بواسطة كابن الابن بالابن ، وبنت الابن بالابن .